SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 985389 - GO (2025/0069260-1)

RELATOR	:	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE	:	DANILO DOS SANTOS MONTEIRO
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de DANILO DOS SANTOS MONTEIRO contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS no julgamento da Apelação Criminal n. 0115613- 63.2019.8.09.0006.

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, além do pagamento de 417 dias-multa, e 1 ano de detenção e 10 dias-multa, no regime inicial aberto, pela prática, respectivamente, dos crimes tipificados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pelo paciente, para declarar a extinção da punibilidade em relação ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido. Confira-se a ementa do julgado:

> *"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA A QUEM DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENOR IDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1.Verifica-se que embora a defesa técnica tenha sido frágil, não há que se falar em ausência de defesa para o recorrente, apta a ensejar a nulidade do ato. 2.Transcorridos mais de 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia, e a publicação*

Documento eletrônico VDA47124284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 29/04/2025 às 14:10:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/04/2025 13:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2025. Código de Controle do Documento: 9cd01c74-954d-446e-8bf9-e791d01954ba

da sentença opera-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa pela pena em concreto, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do apelante, em relação ao crime previsto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03. 3. Verificada a atitude suspeita percebida pelos policiais militares e, realizada a abordagem e busca pessoal, foi encontrada uma porção de crack nas vestes do apelante. Nessa vereda, como os policias já haviam encontrado 01 porção de cocaína na abordagem que aconteceu em via pública, o apelante já se encontrava em situação de flagrância, o que torna desnecessário a autorização judicial para realizar a busca domiciliar. 4. Além da droga apreendida e uma balança digital, os depoimentos dos policiais foram harmônios e firmes em apontar o acusado como incurso no crime de tráfico de drogas que trazia consigo e guardava em depósito, drogas ilícitas, em desacordo com determinação legal. Não havendo dúvidas quanto autoria e materialidade do crime perpetrado pelo recorrente, imperiosa a manutenção da condenação. 5. Apesar de reconhecida a atenuante da menoridade, impossível sua aplicação, em atenção a Súmula 231. 6 . Por tratar-se de uma quantidade de drogas considerável, além da natureza variada, cocaína e maconha, a fração de 1/6 deve ser mantida. 7.Mantida a pena estipulada na sentença, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA." (fl. 32)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 517/521).

No presente writ, a defesa sustenta nulidade das provas que embasaram a condenação, pois não havia fundada suspeita para a busca pessoal e o ingresso em domicílio foi realizado sem autorização judicial e sem o consentimento livre, prévio e comprovado do morador.

Alega que a quantidade e a variedade de drogas não são suficientes para modular a fração relativa ao tráfico privilegiado e pondera que o réu faz jus ao regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Requer a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido ou seja aplicada a fração máxima do redutor do tráfico privilegiado, fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Documento eletrônico VDA47124284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 29/04/2025 às 14:10:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/04/2025 13:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2025. Código de Controle do Documento: 9cd01c74-954d-446e-8bf9-e791d01954ba

É o relatório.

Decido.

Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

O acórdão impugnado tratou da busca pessoal e ingresso em domicílio com estes fundamentos (e-STJ fls. 28/29):

> *"[...]*
>
> *A defesa requer o reconhecimento da nulidade nas buscas pessoal e domiciliar, alegando que Danilo foi abordado sem nenhuma razão específica, ou seja, sem fundadas razões, o que invalidaria a busca domiciliar e consequente, nulidade das provas obtidas.*
>
> *Inicialmente, frise-se que é dever do agente policial a realização de busca pessoal quando diante de fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisa achada ou obtida por meios criminosos, independentemente de mandado, conforme previsão do artigo 240, § 2º c/c o artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Consequentemente, não configura ilegalidade ou abuso de poder a atuação de policial que, diante de situação concreta de fundada suspeita, promove a abordagem.*
>
> *No presente caso, de acordo com os depoimentos dos policiais, estavam em patrulhamento de rotina quando viram o apelante atitude suspeita e o abordaram.*
>
> *O policial militar Luiz Sérgio Ferreira Couto, disse em juízo que ao realizarem a busca pessoal, encontraram uma porção de crack e, após conversarem, o recorrente confirmou ter mais drogas em sua casa. A equipe se deslocou até o local ondem encontraram mais drogas, sendo maconha e crack, além de uma arma escondida em um urso de pelúcia. Relatou que a mãe do acusado estava*

Documento eletrônico VDA47124284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 29/04/2025 às 14:10:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/04/2025 13:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2025. Código de Controle do Documento: 9cd01c74-954d-446e-8bf9-e791d01954ba

na casa e esta franqueou-lhes a entrada. Disse que Danilo confessou que manipulava a droga para outras pessoas para fins de comercialização, porém não revelou nomes.

Alegou que se recorda bem dessa ocorrência pelo fato de ter encontrado a arma dentro do urso de pelúcia, o que não é habitual.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Douglas Bueno da Rocha que após a leitura do seu depoimento prestado em delegacia, disse que se recordava dos fatos e confirmou que Danilo lhes disse que fracionava a droga para outras pessoas, para fins de comercialização.

Ainda disse que a arma de fogo foi encontrada dentro de um bicho de pelúcia e que a mãe do apelante se encontrava na casa. (mov.05 – mídia).

Foram apreendidas 03 porções de substância petrificada, com massa bruta de 258 g (duzentos e cinquenta e oito gramas), vulgarmente conhecida como crack, 01 (uma) porção de substância vegetal, com massa bruta de 443 g (quatrocentos e quarenta e três gramas), vulgarmente conhecida como maconha além de uma balança digital, conforme laudo de constatação (mov. 01. fl. 42).

[...]

Como se vê, após atitude suspeita percebida pelos policiais militares e, realizada a abordagem e busca pessoal, foi encontrada uma porção de crack nas vestes do apelante.

Nessa vereda, como os policiais já haviam encontrado 01 porção de cocaína na abordagem que aconteceu em via pública, o apelante já se encontrava em situação de flagrância, o que torna desnecessário a autorização judicial para realizar a busca domiciliar.

A reação expressada por um indivíduo diante da presença de policiais pode, sim, ser um indicativo de comportamento possivelmente ilícito, justificando a abordagem por parte dos policiais militares. O patrulhamento ostensivo tem como objetivo justamente a

Documento eletrônico VDA47124284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 29/04/2025 às 14:10:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/04/2025 13:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2025. Código de Controle do Documento: 9cd01c74-954d-446e-8bf9-e791d01954ba

identificação e averiguação de situações que possam sugerir a prática de atos ilícitos, como é o caso dos autos, que acabou de fato, culminando na apreensão dos ilícitos.

Ademais, muito embora a Constituição Federal assegure que a casa é asilo inviolável do indivíduo, a inviolabilidade domiciliar não se reveste de caráter absoluto, não podendo servir de salvaguarda para práticas criminosas."

Do cenário delimitado pelas instâncias antecedentes, observa-se que a equipe policial, durante patrulhamento, avistou o paciente em atitude suspeita, por isso foi feita sua abordagem e em sua posse encontrada uma porção de crack. Após conversa, o paciente admitiu ter mais drogas em sua residência, para onde se dirigiram os policiais e encontradas as demais drogas e balança de precisão apreendidas.

Compulsando os autos, nota-se que a sentença foi proferida em 17/11/2022 e o acórdão em 25/11/2024, ou seja, quando já sob o marco da das alterações jurisprudenciais promovidas que passaram a pontuar a necessidade de standard probatório objetivo tanto para a abordagem pessoal como para o ingresso em domicílio:

"[...]

1. A "alteração jurisprudencial que definiu a necessidade de standard probatório objetivo para abordagem pessoal foi o RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022, posterior ao julgado que se pretende rescindir." (AgRg no HC n. 832.501/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1º/9/2023)

[...] "

(AgRg no HC n. 811.048/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024- grifo não original)

Desse modo, não tendo sido apontada situação concreta que evidencie a atitude suspeita, a respaldar a existência de fundada suspeita, ausente standard probatório para a abordagem pessoal, sequer sob a ótica de fuga da guarnição policial, motivo reconhecido como "*idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública*"

Documento eletrônico VDA47124284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 29/04/2025 às 14:10:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/04/2025 13:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2025. Código de Controle do Documento: 9cd01c74-954d-446e-8bf9-e791d01954ba

(HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024), o caso é de não demonstração de justa causa para a abordagem.

É caso, portanto, de ser reconhecida a ilicitude da busca pessoal e de todos os atos subsequentes. Nesse sentido:

> *"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LICITUDE DE BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. RECURSO DESPROVIDO.*
>
> *I. CASO EM EXAME*
>
> *1. A parte agravante sustenta a presença de fundada suspeita que justificaria a busca pessoal realizada pela polícia, pleiteando o reconhecimento da licitude da prova obtida.*
>
> *II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO*
>
> *2. Determinar se a busca pessoal realizada no caso concreto atendeu aos requisitos de fundada suspeita exigidos pelo art. 244 do Código de Processo Penal.*
>
> *III. RAZÕES DE DECIDIR*
>
> *3. A busca pessoal exige fundada suspeita, a qual deve ser baseada em elementos concretos e objetivos, conforme o art. 244 do CPP. No caso em análise, a tentativa de fuga, alegada como justificativa para a abordagem, foi posterior à busca, o que inviabiliza sua utilização como fundamento válido.*
>
> *4. As declarações dos policiais envolvidos não apresentaram elementos concretos que evidenciassem fundada suspeita, sendo pautadas em impressões subjetivas, em desacordo com a jurisprudência desta Corte, que não admite abordagens baseadas em tirocínio policial sem elementos objetivos.*
>
> *5. A nulidade da busca pessoal e da prova obtida resulta na nulidade de todos os atos subsequentes.*
>
> *IV. DISPOSITIVO E TESE*

Documento eletrônico VDA47124284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 29/04/2025 às 14:10:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/04/2025 13:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2025. Código de Controle do Documento: 9cd01c74-954d-446e-8bf9-e791d01954ba

6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:A busca pessoal exige fundada suspeita, que deve ser demonstrada por elementos concretos e objetivos descritos no caso concreto.

A ausência de elementos concretos que justifiquem a busca pessoal implica a nulidade da prova obtida e dos atos subsequentes."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022, DJe 25/4/2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.627.412/SP, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 29/10/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.145.109/CE, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/9/2024, DJe 3/10/2024.

(AgRg no REsp n. 2.168.449/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025.)

Frise-se que "*[p]ara se alcançar essa conclusão, não é necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, pois a dissonância existente entre a jurisprudência desta Corte Superior e o entendimento das instâncias ordinárias revela-se unicamente jurídica, sendo possível constatá-la da simples leitura da sentença condenatória e do voto condutor do acórdão impugnado, a partir das premissas fáticas neles fixadas*" (AgRg no HC n. 909.090/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Evidenciada a nulidade da busca pessoal, necessário o reconhecimento da ilicitude das referidas provas e daquelas que dela decorreram.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de reconhecer a ilicitude das provas recolhidas na busca pessoal, bem como das provas obtidas a partir dela e, consequentemente, absolver o paciente do crime de tráfico de drogas, nos termos do inc. II, do art. 386 do CPP.

Publique-se.

Documento eletrônico VDA47124284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 29/04/2025 às 14:10:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/04/2025 13:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2025. Código de Controle do Documento: 9cd01c74-954d-446e-8bf9-e791d01954ba

Intimem-se.

Brasília, 29 de abril de 2025.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Documento eletrônico VDA47124284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 29/04/2025 às 14:10:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/04/2025 13:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2025. Código de Controle do Documento: 9cd01c74-954d-446e-8bf9-e791d01954ba